

11° JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 18812-2018-0-1817-JR-CO-11
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : CIEZA ROJAS, JUAN CARLOS
ESPECIALISTA : MORENO CASTRO OLGA LIDIA
TERCERO : ELIAS SILVA SANTISTEBAN, MERCEDES ALEJANDRA PERITO
MUÑOZ DUPONT, JUAN AUGUSTO PERITO
DEMANDADO : LOPEZ CHAU NAVA, JAIME HUMBERTO
DEMANDANTE : SCOTIABANK PERU SAA ,

Resolución Nro. 26

Lima, 20 de noviembre de 2025.

Dando cuenta al ingreso de fecha 05.09.25, presentado por la parte demandante, y estando a lo expuesto: Estando a lo absuelto, y conforme a lo dispuesto en el artículo segundo de la disposición final de las disposiciones complementarias del Código Procesal Civil¹ y, al haberse dado inicio a la ejecución forzada mediante resolución ocho de fecha doce de agosto del dos mil veintiuno, es decir, antes de la implementación de la Ley N° 32297²; con la tasa por concepto de solicitud de remate judicial por la suma de S/ 4,120.00 (presentado con escrito de fecha 19.12.2024), y la copia literal y certificado de gravamen que se adjuntan y siendo que en esta circunscripción jurisdiccional se ha implementado el remate electrónico judicial por REM@JU; y Atendiendo:

PRIMERO: A la solicitud de convocatoria a remate, conforme a lo actuado en el proceso, se observa la aprobación del dictamen pericial; y bajo los lineamientos de la Ley N° 30229, corresponde disponer el remate electrónico judicial.

SEGUNDO: Conforme a lo establecido en la Ley N° 30229 y su Reglamento D.S. N°003-2015-JUS y directiva vigente, corresponde precisar que la ejecución del remate electrónico judicial se efectúa a través del aplicativo REM@JU del Portal Web del Poder Judicial, bajo los siguientes lineamientos:

2.1. De ser firme la resolución que ordena el remate, el secretario judicial de la causa publicará en el Portal Web del Poder Judicial el aviso de convocatoria con la

¹ DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DISPOSICIONES FINALES

(...)

SEGUNDA. - Las normas procesales son de aplicación inmediata, incluso al proceso en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma anterior: las reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado.

² Ley que modifica la Ley 27728 y los artículos 1, 12, 13, 15 y 16 de la Ley 30229, Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales (...)

información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, artículos 14.2³ y 15.1⁴ del referido reglamento.

- 2.2. El sistema REM@JU generará automáticamente el cronograma de ejecución del remate electrónico en primera, segunda y tercera convocatoria, según el caso, comprendiendo las fases de publicidad, inscripción, desarrollo y adjudicación.
- 2.3. El postor ganador deberá registrar el pago del saldo del precio en el término máximo de tres días hábiles de concluido el acto del remate, bajo apercibimiento de declararse la nulidad del remate, con pérdida del monto por oblate, como concepto de multa, e inhabilitación para participar como usuario postor en el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) por el plazo de un año, con la correspondiente anotación en el registro de remates electrónicos judiciales y publicidad a nivel nacional por el período de inhabilitación, conforme a lo establecido en los artículos 17 e inciso b) del artículo 18⁵ de la citada Ley, respectivamente.

Por tales fundamentos y normas glosadas **SE DISPONE:**

- I. **EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL**, no resulta de aplicación la ley N° 32297.
- II. **PROCEDER AL REMATE JUDICIAL ELECTRONICO REM@JU** según la convocatoria que corresponda (**PRIMERA, SEGUNDA O TERCERA CONVOCATORIA**) del siguiente inmueble:

A) Descripción. – Departamento N° 2, Manzana C1, Lote 20, Calle Santa Mariana S/N, Urbanización El Carmen, Distrito Punta Hermosa, Provincia y Departamento de Lima, inscrito en la Partida Electrónica N° P03299740 del Registro de Propiedad Inmueble del Lima.

B) Cargas y Gravámenes. -

Asiento D00008 Hipoteca: JAIME HUMBERTO LOPEZ CHAUNAVA, constituye hipoteca sobre el presente inmueble, a favor de SCOTIABANK PERU S.A.A., hasta por la suma de S/. 698,624.00 soles,

³ **Artículo 14.- Oposición**

14.2 El plazo para interponer la oposición al remate mediante el REM@JU, prevista en el último párrafo del artículo 12 de la Ley, es de tres (3) días hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución judicial que ordena el remate.

⁴ **Artículo 15.- Publicidad de la convocatoria**

15.1 La resolución que dispone el remate se ingresa al REM@JU en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles de haber quedado firme, luego del cual se procede a publicitar la convocatoria dentro de las 24 horas.

⁵ **Artículo 18. Nulidad del remate**

18.1 Se sanciona con nulidad el remate electrónico judicial en los siguientes casos: (...)

b) La falta de pago por el usuario postor ganador incumpliendo lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16, se sanciona con la nulidad de oficio declarada por el juez competente.

en conjunto con otro inmueble, en garantía del préstamo otorgado, y otras obligaciones que constan en el título que se archiva.

C) Tasación Comercial. - Asciede a la suma de **S/. 517,399.00 soles;** debiéndose tener como:

- **BASE DE LA POSTURA para la primera convocatoria:** las dos terceras partes de su tasación, la misma que asciende a la suma de **S/. 344,932.67 soles.**
- **BASE DE LA POSTURA para la segunda convocatoria:** Con reducción del 15% de las dos terceras partes de su tasación, la misma que asciende a la suma de **S/. 293,192.77 soles.**
- **BASE DE LA POSTURA para la tercera convocatoria:** con reducción de un 15% adicional al precio base de la segunda convocatoria, la misma que asciende a la suma **S/. 249,213.85 soles.**

III.

A) Descripción. – Departamento N° 03, Manzana C1, Lote 20, Calle Santa Mariana S/N, Urbanización El Carmen, Distrito Punta Hermosa, Provincia y Departamento de Lima, inscrito en la Partida Electrónica N° P03299741 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.

B) Cargas y Gravámenes. -

Asiento D00008 Hipoteca: JAIME HUMBERTO LOPEZ CHAU NAVA, constituye hipoteca sobre el presente inmueble, a favor de SCOTIABANK PERU S.A.A., hasta por la suma de S/. 698,624.00 soles, en conjunto con otro inmueble, en garantía del préstamo otorgado, y otras obligaciones que constan en el título que se archiva.

C) Tasación Comercial. - Asciede a la suma de **S/. 517,399.00 soles;** debiéndose tener como:

- **BASE DE LA POSTURA para la primera convocatoria:** las dos terceras partes de su tasación, la misma que asciende a la suma de **S/. 344,932.67 soles.**
- **BASE DE LA POSTURA para la segunda convocatoria:** Con reducción del 15% de las dos terceras partes de su tasación, la misma que asciende a la suma de **S/. 293,192.77 soles.**

- **BASE DE LA POSTURA para la tercera convocatoria:** con reducción de un 15% adicional al precio base de la segunda convocatoria, la misma que asciende a la suma **S/. 249,213.85 soles.**

El postor en cada convocatoria deberá cumplir lo siguiente: **a)** Registrar el oblate del 10% de la tasación mencionada en depósito electrónico judicial en la moneda de tasación conforme al artículo 17° del referido reglamento; y, **b)** Registrar el arancel judicial correspondiente.

D) Publicación. - Procédase a la **PUBLICACION EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria respectivo, publicación que tendrá validez para todas las convocatorias que se realicen. **FÍJESE** los carteles en el local del juzgado y en el inmueble a rematarse por el Especialista Legal correspondiente o por intermedio del Encargado de **REMAJU** en la Corte Superior donde se encuentre ubicado el inmueble, según el caso. En el caso que el acta de pegado de cartel deba realizarse dentro de la competencia de la Corte Superior de Justicia de Lima y dado el tiempo que debe mediar entre una vez publicada la convocatoria y la fecha de término de la inscripción, **conforme se regula en el último párrafo del artículo 147° del Código Procesal Civil resulta necesario que el ejecutante brinde el apoyo logístico necesario coordinadamente con al Especialista legal de actos externos para la efectivización del pegado de cartel.**

Notifíquese a todas las partes. -